

건강보험심사평가원 상임감사

기관주의 요구

제 목 행정기관 정보제공 처리 미흡

관 계 부 서 심사관리실

내 용

1. 업무개요

심사관리실은 수사기관, 법원 및 기타 행정기관으로부터 특정 개인¹⁾에 대한 요양(의료)급여내역 요청시 개인정보보호법 등 관련 법령에 따라 자료를 제공하는 행정기관 정보제공 업무를 수행하고 있다.

2. 행정기관 정보제공 처리기간 지연

가. 관계규정(판단기준)

「공공심사부 업무매뉴얼」에 따르면 행정기관 정보제공은 요청 받은 날로부터 10일 이내 처리하고 부득이한 경우 그 기간이 끝나는 날의 다음 날부터 기산하여 7일 이내의 범위에서 연장 가능하도록 되어 있다.

따라서 심사관리실은 행정기관 정보제공 업무 시 매뉴얼에 명시된 처리기간을 준수하여 처리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 대상기간 동안 처리된 행정기관 정보제공 건을 점검한 결과, [별표 1] “행정기관 정보제공 처리기간 초과 내역”과 같이 처리기간(기본 10일 및

1) 수사기관의 수사 대상자, 수사기관의 실종, 미신고 출생아동 조사, 병무청의 병역 면탈 의심자, 한국 의약품안전관리원의 의약품 피해 구제 대상자, 질병관리청의 예방접종 피해 보상 등

연장 7일 포함, 총 17일)을 초과하여 회신한 5건을 확인하였다.

그 결과 수사기관, 법원 및 기타 행정기관에 요청 정보를 적기에 제공하지 못하여 행정기관 정보제공 업무의 신뢰도가 저하될 우려가 있다.

2. 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장 등록 누락

가. 관계규정(판단기준)

「개인정보 보호법」 제18조에 따라 개인정보를 제3자에게 제공하는 경우에는 그 이용 또는 제공의 법적 근거, 목적 및 범위 등에 관하여 필요한 사항을 관보 또는 인터넷 홈페이지 등에 게재하여야 하며 동법 시행령 제15조에 따라 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장에 기록하고 관리하여야 한다.

이에 「공공심사부 업무매뉴얼」에는 비즈넷 시스템 내 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장²⁾에 개인정보 제공 내역을 30일 이내에 등록하도록 명시하고 있다.

따라서 심사관리실은 행정기관 정보제공 업무를 처리하면서 개인정보를 제공한 경우, 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장에 제공 내역을 등록·관리하여 개인정보의 오남용을 방지하고 개인정보 이용 과정의 투명성을 확보해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 대상기간 동안 처리된 행정기관 정보제공 건을 점검한 결과, [별표 2] “목적 외 이용 및 제3자 제공대장 미등록 내역”과 같이 개인정보를 포함한 정보제공 내역 중 251건에 대하여 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장에 등록을 누락한 사실을 확인하였다.

그 결과 행정기관 정보제공 업무의 체계적인 개인정보 보호 관리에 대한 신뢰도가 저해될 위험이 있다.

2) 경로: 비즈넷 > 관리운영 > 자원관리 > 개인정보보호 및 정보보안 > 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장

관계부서 의견 소관부서는 감사결과를 수용하며 행정기관 정보제공 처리 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 심사평가상임이사는 행정기관 정보제공 요청에 대한 처리기간을 준수하고, 개인정보 제공 내역을 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장에 누락 없이 등록하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(기관주의)

[별표 1]

행정기관 정보제공 처리기간 초과 내역

순번	요청기관	요청사유	요청내역	접수일	처리일	소요일	확인사항
1	□경찰서	수사협조	진료내역	2021-04-13	2021-05-10	18	처리기간 초과
2	■법원	재판관련	진료내역	2021-07-16	2021-09-02	33	
3	△청	예방접종역학조사	진료내역	2024-01-11	2024-02-07	19	
4	▲경찰서	수사협조	진료내역	2024-01-11	2024-02-23	29	
5	△청	예방접종역학조사	진료내역	2024-03-12	2024-04-25	31	

주: (소요일) 민원처리에 관한 법률 제19조(처리기간의 계산)에 따라 첫 날은 산입하고 공휴일과 토요일은 제외하고 소요된 일수

[별표 2]

목적 외 이용 및 제3자 제공대장 미등록 내역

순번	요청기관	요청사유	제공내역	처리일	처리 문서번호	확인사항
1	◆경찰서	수사협조	진료내역	2021-05-06	●부-1001	목적 외 이용 및 제3자 제공대장 미등록
2	◇경찰서	수사협조	진료내역	2021-05-06	●부-1002	
3	◆경찰서	수사협조	진료내역	2021-05-06	●부-1004	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
249	▣지방법원	재판관련	진료내역	2026-02-23	●부-469	
250	▤지방법원	재판관련	진료내역	2026-02-25	●부-511	
251	▥지방법원	재판관련	진료내역	2026-02-25	●부-510	